



ORDENANZA N° 040/2020 J.M.

POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE AMPLÍA LA REGLAMENTACIÓN DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICO CANINO Y FELINO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE Y SE DEROGA LA ORDENANZA N° 16/2001 J.M.-

VISTO: El Mensaje N° 348/L.M., de fecha 27 de noviembre de 2020, por la que el Ejecutivo Municipal eleva el proyecto elaborado por la Dirección de Gestión Ambiental-Departamento Técnico "POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE AMPLÍA LA REGLAMENTACIÓN DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICO CANINO Y FELINO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE Y SE DEROGA LA ORDENANZA N° 16/2001 J.M., para su estudio consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO; Que, se hace necesario reordenar y actualizar la ordenanza existente y proceder a la adecuación de la Ley 4840/13 de Protección y Bienestar animal y la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, a fin de adecuar a la legislación municipal, para la tenencia responsable, la protección y prevención de enfermedades zoonóticas.-

Considerando que, es de valor incuestionable el aporte de los animales domésticos en el desarrollo de la sociedad humana.-

Que, está reconocido mundialmente la convivencia del hombre con los animales, los mismos han ayudado, como, animales de compañía, guía para invidentes, discapacitados y con capacidades diferentes (lazarillos), en el cuidado de otros animales (pastores) y también como instrumento de apoyo a policías en la lucha contra de las drogas, detección de explosivos, rescates de personas, seguridad pública (guardianes).-

Que, se debe instalar una cultura de respeto a la protección y bienestar de los animales, en convivencia armoniosa con el interés de la ciudadanía.-

Que, la Junta Municipal tiene facultad constitucional, jurídica, administrativa y legal para dictar normas referentes a la creación de ordenanzas que regulen las conductas de personas poseedoras de animales domésticos caninos y felinos, las condiciones de tenencia y protección de los mismos.-

El dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Salud, Higiene y Salubridad, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre del año 2020, Según Acta N° 332. **Por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la normativa administrativa aplicable en relación con la tenencia de animales doméstico en general o privadas general, para garantizar la protección, implementación de actividades para el control y regulación de la población, así como también para hacerla compatible con la higiene, salud pública y la seguridad ambiental de la ciudadanía.-

Artículo 2°.- La Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Gestión Ambiental bajo la División de bienestar animal, reglamentará las fases operativas de la presente Ordenanza. A los efectos de su implementación.-

La Intendencia Municipal podrá firmar convenios y acuerdos con Instituciones oficiales o privadas.-

CAPITULO I

Artículo 3°.- Los propietarios de los animales domésticos están obligados a tener el carnet de vacunación, suministrada por profesionales o Entidades habilitadas.-

Artículo 4°.- Definiciones. Se entenderá, a los efectos de la presente Ordenanza.-

a- Animales domésticos: En los términos de la presente Ordenanza se define como animal doméstico a aquellos seres vivos que han atravesado un proceso de domesticación y son utilizados



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 040/2020 J.M.

para proveer compañía y protección al ser humano, llamados como mascotas, principalmente a los caninos y felinos) perro y gatos). Se exceptúa los animales domésticos considerados de producción para sacrificio y alimentación, tracción a sangre y otros establecidos en la Ordenanza 31/92 Tenencia de animales.-

b- Propietario de animal doméstico: Es la persona física o jurídica quien lo tiene adquirido por instrumento traslativo de dominio de carácter notarial y al poseedor o tenedor, al que lo tiene por el simple hecho de no tenerlo consigo y quererlo para sí.-

c- Animal silvestre en cautiverio: Aquellos que se encontraban libres en su ámbito natural, ya sea en ecosistema protegido o no, y por su condición fueron objeto de captura en su medio natural manteniéndose en un grado absoluto, permanente o relativo, de dominio físico por personas naturales o jurídicas.-

d- Eutanasia: La muerte de un animal realizada por un método que produce una rápida inconciencia y una muerte subsecuente, sin evidencia de dolor o molestia, como la producida por la anestesia u otro agente que, sin dolor, causa la pérdida de la conciencia y la muerte subsecuente.-

e- Zoofilia: Es la práctica sexual de humanos con animales.-

f- Zoocidio: Sacrificio o muerte de un animal que no esté legalmente autorizado o no tenga otra justificación legal.-

g- Biocidio: todo acto que implique la muerte de un gran número de animales sin causa legalmente justificada; ya sea por una acción directa o por la contaminación y la destrucción del ambiente natural donde viven.-

h- Sacrificio animal: Es la muerte o sacrificio de un animal que tiene otras justificaciones legales y puede ser practicada.-

CAPITULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DUEÑOS O TENEDORES:

Artículo 5°.- Los propietarios deberán suministrar los siguientes datos relacionados:

a- Al propietario: nombre del responsable del animal, dirección completa, Barrio y número de

Del animal: nombre del animal, raza, edad, sexo, color.-

Artículo 6°.- Son deberes del propietario del animal:

a- Mantener al animal en buenas condiciones de locativas en cuanto a movilidad, luminosidad, dirección, aseo e higiene.-

b- Suministrar bebida y alimento en cantidad y calidad suficiente.-

c- Velar por su salud y bienestar.-

d- Suministrar abrigo apropiado contra la intemperie.-

e- Dar un trato afable y amigable.-

Artículo 7°.- Queda prohibido el abandono de perros y gatos en cualquier área pública o privada.-

Artículo 8°.- Se considerará animal abandonado aquel que no tenga dueño ni domicilio conocido. Los perros y gatos abandonados o callejeros no podrán ser sacrificados bajo ninguna circunstancia, excepto que sea para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión o herida corporal grave o incurable o cualquier otra causa física irreversible capaz de producir sufrimiento innecesario debidamente avalado por profesional médico veterinario con registro.-

Artículo 9°.- El propietario es responsable de sus animales domésticos enfermos o sospechosos de alguna zoonosis, deberán someterlos en observación, aislamiento y cuidados en forma de que determine el profesional veterinario.-

Artículo 10°.- El propietario deberá permitir el acceso de los funcionarios municipales dependientes de la división de bienestar animal cuando esté en ejercicio de sus funciones, a las dependencias del alojamiento del animal para inspecciones de rutina o ante denuncias de vecinos. La negativa del propietario obligará a la Municipalidad a solicitar un recurso de amparo ante un juez competente.-

CAPITULO III
NORMAS DE CONVIVENCIA HIGIENICO SANITARIA

Artículo 11°.- La tenencia de mascotas en vivienda urbana o albergues, deberán contar con alojamiento adecuado, que no atente contra la higiene del mismo, ni cause molestias a los vecinos.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 040/2020 J.M.

a- Los propietarios que tengan algún animal doméstico en su vivienda está obligado a tener su propiedad con cercado perimetral, a fin de evitar que salga el animal a la vía pública.-

b- Queda prohibida la cría y venta de animales domésticos en viviendas particulares, que no cuenten con la autorización por los entes correspondientes Nacionales y la Institución Municipal.-

Artículo 12°.- Queda prohibida la circulación por la vía pública de aquellas mascotas que no vayan provistos de collar y conducidos mediante cadena resistente y la aplicación de un bozal cuando el animal así lo requiera. Además es de carácter obligatorio la recolección de los desechos orgánico e inorgánico dejados en la vía pública.-

Artículo 13°.- El transporte de animales domésticos se empleará en vehículos que los protejan de las condiciones climáticas adversas y será mediante cajas transportadoras o jaulas con la debida ventilación. Además se debe efectuar en forma de que no perturbe la acción del conductor ni comprometa la seguridad del tráfico.-

Artículo 14°.- Sobre los albergues, los mismos no deberán recoger más animales de lo que su capacidad lo permita, los que recogieran deberán ser mantenidas en las condiciones higiénicas sanitarias establecidas.-

Además, deberá contar con:

Plano aprobado.-

Sistema de tratamiento de efluentes líquidos.-

Sistema de disposición final de sólidos.-

Registro de la nomenclatura del albergue.-

CAPITULO IV
PROTECCION DEL ANIMAL

Artículo 15°.- Queda prohibido según esta ordenanza.-

15.1 Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedades terminales. En todo caso el sacrificio será realizado automáticamente, sin sufrimiento, por facultativo competente.-

15.2 Abandonarlo en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, solares, jardines.-

15.3 Golpearlos, infringirles cualquier daño injustificable o cometer actos de crueldad contra los

15.4 Llevarlos atados en vehículo en marcha.-

15.5 Dejarlos atados en el sol, situarlos en la intemperie.-

15.6 Organizar peleas de caninos.-

15.7 Incitar a los animales a cometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase, excepto los perros que por su adiestramiento específico, ejerzan funciones de instituciones autorizadas al efecto.-

15.8 Mantenerlos en instalaciones con inadecuadas condiciones higiénico/sanitaria.-

15.9 Practicarle cualquier procedimiento quirúrgico como castración, extirpación, sin previa aplicación de anestesia, quedan exentos procedimientos que no sean invasivos y no requieran de la anestesia, siempre y cuando este bajo asesoramiento de un profesional capacitado.-

15.10 Privar al animal doméstico de luz, alimento, movimiento y espacio suficiente, higiene, cobijo necesario para su normal desarrollo.-

15.11 Venderlos o donarlos a menores de 18 años, sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia o a personas que no estén en condiciones psíquicas o físicas de cuidarles.-

15.12 Utilización de animales en espectáculo, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato, que puedan ocasionarlos la muerte, sufrimiento o hacerlos objeto de tratamiento antinaturales o indignos.-

15.13 Practica de zoofilia en todas sus formas.

15.14 Cometer zoocidio o biocidio.

15.15 Hacerle trabajar excesivamente, provocar innecesarios castigos o sanciones dolorosas.

15.16 Estimular al animal doméstico con drogas sin perseguir fines terapéuticos.-

15.17 Vender animales domésticos en la vía pública o en establecimiento no autorizados para ellos.-

15.18 Herir o lesionar a un animal doméstico, con golpes, quemadura, cortada, punzada o arma de fuego, causándole un daño grave o la muerte innecesaria.-

15.19 Mutilar o alterar cualquier miembro órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica o científica.-

15.20 Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales domésticos.-

15.21 Sepultar vivo a un animal doméstico.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 040/2020 J.M.

15.22 Confinar a uno o más animales domésticos en lugares locales o espacios físicos que le puedan producir asfixia.-

15.23 Ahogar a un animal domestico.-

15.24 Causarle la muerte a animales domestico grávidos.-

15.25 Lastimar o arrollar intencionalmente a un animal doméstico, o matarlo por perversidad.-

Artículo 16°.- Quienes infligieran daños graves o cometieron actos de crueldad y malos tratos contra animales domésticos de propiedad ajena, serán sancionados. Sin perjuicio de la responsabilidad que proceda para el dueño.-

Artículo 17°.- Queda prohibido el abandono de animales muertos, el propietario deberá hacerse cargo de la disposición final del cadáver.-

CAPITULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo. 18°.- Las infracciones de las disposiciones de esta ordenanza serán sancionadas conforme a la Ley Orgánica Municipal 3966/10, previa instrucción de sumario con debido proceso, la multa será establecida en la siguiente escala.-

1- Serán de infracciones leves.-

a- No disponer de las fichas clínicas de los animales.-

b- Exponer al animal en la vía pública sin cadena, collar, bozal.-

c- Dejar los excrementos en la vía pública.-

d- La venta o donación a menores de 18 años, sin autorización de sus tutores.-

e- La venta ambulante de animales.-

2- Serán infracciones graves.-

a- Abandonar animales domésticos en la vía pública.-

b- La posesión de especies peligrosa, sin autorización previa.-

c- La posesión de animales sin la alimentación adecuada o en instalaciones inadecuadas.-

d- La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales domésticos.-

e- Incumplimiento por parte de los centros de animales de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas por la presente ordenanza.-

f- La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, si las mismas fueren reales, constituirá faltas muy graves.-

3- Serán infracciones muy graves.-

a- El sacrificio de los animales en contravención de los criterios de eutanasia.-

b- Los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas, crueles a los animales.-

c- El abandono de los animales.-

d- Las intervenciones quirúrgicas en contravención de la ordenanza.-

e- La cría y la comercialización de los animales sin la licencia y permiso correspondiente.-

f- Suministrarle fármacos o alimentos que contenga o sustancias o elementos que puedan ocasionarle sufrimiento.-

g- La incitación a los animales para atacar personas u otros animales, exceptuando los perros de la policía u otros organismos de seguridad legalmente autorizados.-

h- La práctica de la medicina veterinaria por personas no facultadas.-

i- La zoofilia en todas sus formas.-

j- El zoocidio y biocidio.-

k- La reincidencia de una infracción grave.-

l- Los actos de crueldad de los que resulte la muerte del animal.-

Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 5 (cinco) a 20 (cincuenta) jornales mínimos vigente.-

Las infracciones graves se sancionarán con una multa de 21 (veinte y uno) a 50 (cincuenta) jornales mínimos vigente.-

Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 51 (cincuenta y uno) a 200 (doscientos) jornales mínimos vigente.-

Artículo 19°.- Los resultados de un hecho grave comprobado a través de un sumario administrativo del juzgado de falta municipal, serán elevados al Ministerio Público para la prosecución penal.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 040/2020 J.M.

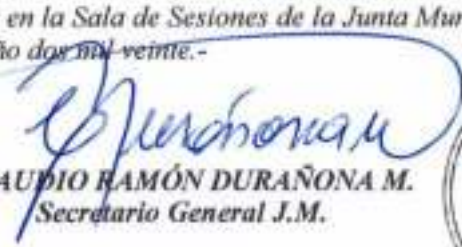
Artículo 20°.- La municipalidad arbitrara las acciones tendientes a fin de establecer medidas que busquen el bienestar animal, como jornadas de castración gratuitas, promoción de adopción, jornadas de concientización.-

Artículo 21°.- Queda facultada a la intendencia Municipal divulgar a través de la Dirección de prensa, redes sociales, en un plazo de no mayor de 10 (diez) días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.-

Artículo 22°.- Derogar la ordenanza 16/2001 J.M. "POR LA QUE SE REGLAMENTA LA TENENCIA DE PERROS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE".-

Artículo 23°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NÉRFREINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

